

0079055-88.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM ALVES DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

WILLIAN ALVES DOS SANTOS SILVA e ANTÔNIO FREITAS DE CARVALHO NETO foram denunciados porque, (i) no dia 20 de setembro de 2016, por volta das 21:20 horas, na Rua Caetano de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0079055-88.2016.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0079055-88.2016.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM ALVES DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

WILLIAN ALVES DOS SANTOS SILVA e ANTÔNIO FREITAS DE CARVALHO NETO foram denunciados porque, (i) no dia 20 de setembro de 2016, por volta das 21:20 horas, na Rua Caetano de Campos, Tatuapé, nesta Capital, trariam consigo e venderiam, 27 invólucros contendo maconha, 29 porções de cocaína e 91 porções de crack, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar; e porque (ii) no período compreendido entre os dias, 23 de agosto e 20 de setembro, de 2016, nesta Capital,

WILLIAN ALVES DOS SANTOS SILVA, teria recebido para si, o celular da marca Samsung, modelo 'Gran Duos', de IMEI 351972073399623, ciente de sua origem ilícita, um roubo praticado no dia 23/08/2016, conforme RDO 1824/2016.

O réu Willian foi notificado (fls. 162).

Foi apresentada defesa prévia (fls. 165 e 247/249).

O réu Aparecido foi notificado por edital (fls. 250).

A denúncia foi recebida (fls. 272/273).

O réu Willian não foi localizado para citação (fls. 291).

O processo foi suspenso em relação ao réu Antônio (fls. 324).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e ao final o réu foi interrogado. Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público e a Defensoria requereram a absolvição por falta de provas suficientes para condenação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é IMPROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas e receptação está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19/21), auto de avaliação e laudo pericial do aparelho celular (fls. 22 e 177/178), laudo químico-toxicológico (fls. 185/188) e prova oral.

Em relação à autoria, a testemunha Saulo Oliveira Frenk, policial civil, disse que não se recorda dos fatos com exatidão em virtude do tempo transcorrido; que o aparelho celular era rastreado e o bem foi localizado em poder do réu. Reconheceu o réu. Foi apreendido o aparelho celular e as porções de droga. Não se recorda se foi apreendido dinheiro. As porções de droga eram de cocaína e maconha. Não se recorda em qual situação encontrou a droga, em poder de quais dos réus estavam as porções da substância entorpecente, como e onde estavam acondicionadas. Não se recorda de situação de venda de drogas.

A testemunha Rodrigo Daniel Maganha dos Reis Sampaio, policial civil, disse que não recordava dos fatos.

O réu Willian disse que tem 24 anos, convive união estável, não tem filhos, concluiu o ensino médio, é ajudante geral, aufera rendimentos de R\$ 1.850,00, ao mês, não ostenta antecedentes criminais.

Nesta toada, finda a instrução processual, não há provas suficientes dos fatos noticiados na exordial, a testemunha Saulo apresentou relato lacunoso, não se recordou acerca dos fatos, nada esclareceu acerca das circunstâncias do crime de receptação, tampouco do crime de tráfico de drogas; a outra testemunha nada contribuiu para elucidação do delitos, sendo necessário a aplicação do princípio do indubio pro reo.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória para ABSOLVER os réus WILLIAN ALVES DOS SANTOS SILVA e ANTÔNIO FREITAS DE CARVALHO NETO, nos termos do inciso VII do artigo 386 do CPP.

Determino a incineração das substâncias apreendidas e determino o perdimento do valor apreendido, nos termos dos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006.

Sentença publicada em audiência.

As partes informaram que não será interposto recurso.

Decisão transitada em julgado, arquivem-se.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA